

1500582-39.2021.8.26.0082

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Liliana Regina de Araujo Heidorn Abdala

Comarca: Boituva

Foro: Foro de Boituva

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 28/09/2022

... o réu dos meios policiais em razão do tráfico de drogas.

O policial militar Adriano Alves, disse em resumo que recebeu a notícia de que estava havendo o tráfico de drogas no prédio da CDHU e que compareceram no local e rapidamente encontraram a pessoa com a mesma característica que haviam recebido e o réu tentou fugir. O depoente foi no encalço dele e o deteve. Disse ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Boituva - Foro de Boituva - 1ª Vara

Rua Manoel dos Santos Freire, 161, Boituva-SP - cep 18550-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

Sentença - Processo nº 1500582-39.2021.8.26.0082 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500582-39.2021.8.26.0082

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Indiciado:

FABIANO BARROS FERNANDES

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Liliana Regina de Araujo Heidorn Abdala

Vistos.

FABIANO BARROS FERNANDES, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 33, "caput" da Lei 11.343/06, porque no dia 29 de março de 2021, por volta de 01h00min, na Avenida Alfredo Sartoreli, nº 100, Jardim Vitorino, área rural, na cidade de Iperó e comarca de Boituva, adquiriu e trazia consigo, para fins de tráfico, 1,15g (um grama e quinze centigramas) líquidos de cocaína, acondicionados em 05 (cinco) microtubos, 39,11g (trinta e nove gramas e onze centigramas) líquidos de maconha, condicionados em 31 (trinta e um) invólucros, 0,26g (vinte e seis centigramas) líquidos de crack, acondicionados em 01 (um) invólucro e 05 (cinco) microtubos vazios contendo resquícios de cocaína (conforme laudo pericial de constatação de substância entorpecente de fls. 19/27 e laudos periciais definitivos de fls. 95/95 e 96/98), substâncias entorpecentes que determinam dependência física e psíquica, sem autorização legal e regulamentar para tanto.

Oferecida a denúncia às fls. 103/105. Regularmente notificado (fl. 113), o réu apresentou defesa preliminar, com rol de testemunhas (fls. 133/141). A denúncia foi recebida (fl. 151). Regularmente citado, foi realizada a instrução processual, com oitiva de duas testemunhas de acusação e o interrogatório do réu.

Laudo de exame químico toxicológico às fls. 93/95 e 96/98.

Em alegações finais orais, o Ministério Público requereu a condenação nos moldes da

denúncia e a Defesa pugnou pela desclassificação.

Folha de Antecedentes às fls. 175/182 e certidão às fls. 183/187.

É o relatório.

Fundamento e decido.

A pretensão punitiva é parcialmente procedente.

A materialidade do delito está comprovada pelo auto de prisão em flagrante de fl. 01, do boletim de ocorrência nº 904/2021 (fls. 06/08), do auto de exibição e apreensão de fl. 09, do laudo de constatação de fls. 19/27, do laudo de constatação de resquícios de entorpecente de fls. 93/95 e do laudo pericial definitivo de entorpecente de fls. 96/98.

A autoria é inequívoca, contudo, cabendo a desclassificação do delito.

A dinâmica dos fatos foi delineada nos autos.

O policial militar André Luiz Correa de Sousa, disse em resumo, que na data dos fatos estava em patrulhamento de rotina e um homem se aproximou da viatura e narrou que estava havendo o tráfico de drogas no CDHU e passou as informações do homem que fazia a venda naquele momento. O depoente e seu colega de farda se deslocaram para o local e localizaram o homem com as mesmas características. Disse que viu que o homem entregava algo para outra pessoa, mas não houve tempo de deter essa outra pessoa. O policial Adriano foi no encalço do réu e o deteve. Na posse dele foi localizada certa quantidade de drogas, cocaína e porções de crack e certa quantidade de drogas. O réu confessou informalmente que estava vendendo drogas, pois estava separado de sua esposa e era o único serviço que teria. Já conhecia o réu dos meios policiais em razão do tráfico de drogas.

O policial militar Adriano Alves, disse em resumo que recebeu a notícia de que estava havendo o tráfico de drogas no prédio da CDHU e que compareceram no local e rapidamente encontraram a pessoa com a mesma característica que haviam recebido e o réu tentou fugir. O depoente foi no encalço dele e o deteve. Disse que o réu tinha drogas consigo e dinheiro. Conhecia o réu antes dos fatos. Alegou que naquele dia após receber as características da pessoa que estava vendendo drogas, compareceu no local e o réu foi detido. Não houve tempo de realizar nenhuma outra diligência.

Interrogado, o réu FABIANO BARROS FERNANDES negou parcialmente os fatos. Disse, em resumo, que é usuário de drogas e estava com drogas em seu bolso, mas negou a traficância. Disse que naquele dia estava na frente dos prédios, policiais chegaram no local e o abordaram. Em seu bolso havia somente cocaína. Disse que o dinheiro que tinha consigo era proveniente de seu trabalho como piscineiro. Alegou ainda que é usuário há muitos anos e as testemunhas que arrolou, Fabíola e Eleandro não presenciaram a sua prisão. Disse que Fabíola sabe que ele é usuário de drogas e sabia que naquele momento ele estava trabalhando em Sorocaba na construção de piscina. Eleandro também é usuário de drogas e sempre usam drogas juntos.

O auto de exibição e apreensão, o laudo de exame toxicológico e a prova oral colhida apenas demonstraram a apreensão, com o réu, da substância entorpecente. O réu, em seu interrogatório, alega que a droga com ele encontrada se destinava ao seu uso próprio. Disse que tinha porções com ele, contudo, negou que a maconha apreendida fosse de sua propriedade.

Os policiais foram convictos de que o réu teria confessado o tráfico de drogas, contudo, a prova testemunhal não trouxe nenhum elemento que indique a traficância. Analisando o conjunto dos fatos, especialmente o fato de que os policiais não visualizaram o réu em típica situação de venda de drogas e a mínima quantidade de

drogas, entendo que a versão do réu pode ser plausível, na medida em que as drogas se destinavam ao seu consumo.

O relatório médico de f. 144/145 corrobora as informações fornecidas pelo réu em seu interrogatório, de que seus familiares já tentaram interná-lo, mas ele não aceita.

Outrossim, a pequena de droga apreendida, a confissão do réu de que é dependente químico e a ausência de elementos que o réu estava comercializando as drogas podem indicar que as drogas se destinavam ao consumo.

Havendo dúvidas, o melhor caminho é a desclassificação do art. 33, caput, pelo art. 28 da Lei nº 11.343/06 é de rigor.

Passo à dosimetria da pena.

Atenta as diretrizes do artigo 59, do Código Penal, observo que o réu é tecnicamente primário, haja vista que a extinção de pena do processo 0003003-04.2006.8.26.0082 ocorreu há mais de 05 anos, além disso a condenação nos termos do artigo 28 da Lei 11.346/2006 não tem o condão de gerar reincidência. Portanto, fixo a pena-base pelo delito de porte de entorpecente, na forma do artigo 28, parágrafo 3º, da Lei 11.343, em advertência.

Ante o exposto JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente pretensão punitiva, e o faço para CONDENAR o réu FABIANO BARROS FERNANDES a pena de ADVERTÊNCIA, por infração ao artigo 28, da Lei 11.343/06.

Concedo ao réu o direito de apelar em liberdade, ante a desclassificação do delito e a imposição de pena substitutiva à privação de liberdade.

AUTORIZO a incineração do entorpecente apreendido, nos termos do artigo 32, parágrafos 1º e 2º, da Lei 11.343/06, se o caso.

Determino a restituição da quantia apreendida, no importe de R\$1.909,00 (fl. 09).

Publicada em audiência. Saem todos intimados. Cumpra-se.

Boituva, 28 de setembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA